

1521012-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... a moto constava como produto de roubo. De início, quando foram dados sinais sonoros, ele não cooperou, depois parou mais à frente. Na tentativa de parada a moto tombou para o lado. O réu não tinha nenhum documento da moto. A princípio o réu disse que tinha pegado a moto com um amigo. O réu falou que tinha ciência que a moto era produto de roubo.

Foi ouvida ainda em juízo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1521012-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521012-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248436/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 27344898 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2248436 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER SANTOS CALDEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CLEBER SANTOS CALDEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), em circunstâncias que perduraram até a madrugada de 12 de setembro de 2022, por volta das 03h14, na Rua Jacobina, nº 4, Vila Jacuí, nesta cidade e comarca de São Paulo, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta YAMAHA MT03 ABS, ano/modelo 2022/2023, de cor preta e placa FCO-7A21/Mogi das Cruzes-SP, avaliada em R\$ 31.000,00, que sabia ser produto de crime, de propriedade da vítima Welinton Farias do Nascimento Júnior, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 16/19, Auto de

Exibição e Apreensão de fl. 21, Auto de Entrega de fl. 22 e Auto de Avaliação de fl. 23.

Narra a denúncia que, segundo apurado, na tarde de 4 de setembro de 2022, por volta das 14h35, na Rua Major Pinheiro Fróes, nº 1001, Vila Maria de Maggi, na cidade de Suzano/SP, dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta acima descrita, de propriedade da vítima Welinton Farias do Nascimento Júnior, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 14/15. Posteriormente, o denunciado recebeu o citado veículo, em proveito próprio, plenamente ciente de sua proveniência criminosa.

Segundo a exordial, na data dos fatos, CLEBER conduzia a motocicleta produto de ilícito pela via pública, com duas moças em sua garupa, quando foi avistado por policiais, que procederam à sua abordagem. Em consulta aos sistemas disponíveis, utilizando o número de chassi e motor, os policiais identificaram que a motocicleta era produto de roubo, ocorrido cerca de uma semana antes. Na ocasião, o veículo estava com a placa FJF4A02, todavia, o emplacamento original é FC07A21. As moças que estavam na garupa de CLEBER negaram conhecimento sobre a origem da motocicleta.

Relata ainda a inicial que houve prisão em flagrante e que, informalmente, o denunciado confessou a prática do crime aos policiais, dizendo que pegou a moto emprestada para dar uma volta, ciente de que se tratava de produto de crime, conforme Termos de Depoimento de fls. 8/9.

Na Delegacia de Polícia, devidamente identificado, o proprietário da motocicleta foi ouvido, conforme Termo de Declarações de fl. 12. Todavia, não reconheceu o denunciado como autor do crime de roubo, conforme Auto de Reconhecimento de fl. 20.

Interrogado, o denunciado novamente confessou a prática do crime, disse que pegou a motocicleta no "baile do Pantanal", convidou as meninas para darem uma volta e, na sequência, foi abordado pela Polícia Militar, afirmando ainda saber que o veículo era produto de crime anterior, conforme Termo de Interrogatório de fl. 13.

Assim, a exordial conclui que as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente porque o denunciado foi encontrado em poder da motocicleta, desprovida de qualquer documentação que legitimasse sua posse, e confessou a prática do crime, não deixam dúvidas de que ele sabia da proveniência ilícita do bem.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 13 de setembro de 2022 (fls. 47/48), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 50/52).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 20 de setembro de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 9 de novembro de 2022 às 15h30 (fls. 62/63).

Em 22 de setembro de 2022, o i. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da vítima (fl. 69), o que foi homologado pelo Juízo (fl. 85).

Aos 29 de setembro de 2022, a Defesa constituída requereu a concessão de liberdade provisória ao acusado, juntando procuração e documentos ao Apenso distribuído sob o nº 0027376-39.2022.8.26.0050 (fls. 1/9 do apenso e fls. 94/102 destes autos principais).

Em 5 de outubro de 2022, o i. Promotor de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 106).

O réu foi citado (fls. 107/108) e sua Defensora constituída apresentou resposta à acusação (fl. 110).

Por decisão datada de 13 de outubro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia, ocasião em que, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, foi também mantida a prisão preventiva de CLEBER (fls. 112/115).

Aos 14 de outubro de 2022, a Defesa impetrou Habeas Corpus perante o E. TJSP (fls. 128/134) e, por r. decisão datada de 15 de outubro de 2022, a liminar pretendida foi indeferida (fls. 135/140).

Em 7 de novembro de 2022, a ilustre Defesa reiterou o pedido de liberdade

provisória de fls. 94/102 (fl. 153).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares, arroladas em comum pelas partes, uma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o d. Promotor de Justiça requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia, com a fixação de regime inicial fechado.

A i. Defensora constituída, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do acusado Cleber Santos Caldeira, que está sendo processado pelo artigo 180 "caput" do Código Penal, onde o mesmo deve ser absolvido com base no artigo 386 inciso VI do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Ocorreu, de fato, o crime de receptação, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 7), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 12), pelo Boletim de Ocorrência nº FX9461-1/2022 (fls. 14/15), pelo Boletim de Ocorrência nº GG1358-1/2022 (fls. 16/19), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 21), pelo Auto de Entrega (fl. 22), pelo Auto de Avaliação (fl. 23) e pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 57/58), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Não há dúvidas de que a motocicleta que o réu conduzia era produto de crime de roubo, consoante Termo de Declarações da vítima à fl. 12 e Boletim de Ocorrência nº FX9461-1/2022 (fls. 14/15).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Renan Moraes dos Santos, que relatou, em síntese, que se recorda do réu presente em audiência. Estavam em patrulhamento e visualizaram o comando força patrulha em acompanhamento a uma motocicleta com três indivíduos, sendo duas meninas e o Cleber na condução da moto. Foi constatado que a motocicleta era produto de ilícito. O réu negou ter ciência da situação da motocicleta, mas posteriormente confessou que a moto era produto ilícito e tinha ciência da situação. O réu estava com as duas moças na moto. Foi utilizado sinais luminosos e sonoro e de imediato ele não colaborou com a equipe e parou depois mais a frente, perdeu o controle da moto e tombou com a moto. O réu não tinha qualquer documento da moto. O réu disse que pegou a moto com um amigo no baile.

Foi também ouvida em juízo a testemunha policial militar Vinícius Gomes Paulino da Costa, que narrou, em suma, que se lembra do réu presente em audiência. Estavam em patrulhamento quando avistaram o comando do força patrulha em acompanhamento a motocicleta. Verificando a moto constava como produto de roubo. De início, quando foram dados sinais sonoros, ele não cooperou, depois parou mais à frente. Na tentativa de parada a moto tombou para o lado. O réu não tinha nenhum documento da moto. A princípio o réu disse que tinha pegado a moto com um amigo. O réu falou que tinha ciência que a moto era produto de roubo.

Foi ouvida ainda em juízo a testemunha Stephanie Bonate Soares Brito, arrolada pela Defesa, que narrou, em suma, que conhece o réu, se conheceram pelo Instagram, conversaram um tempo e no dia do ocorrido se encontraram em um baile. Apareceram uns amigos dele com uma moto e ele falou "vamos dar uma volta de moto?". Na volta foram parados por policiais e não sabiam que a moto era produto de furto. Não ouvia o que Cleber conversava com os policiais, ele ficou separado. Pelo que conhece Cleber é pedreiro. Tem um ano que conhece Cleber e conheceu Cleber nas redes sociais.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, narrando que está com

24 anos de idade. Estudou até o terceiro ano do ensino médio porque tinha que trabalhar para ajudar a mãe. Mora com a mãe. Cumpriu a pena da condenação anterior. Cumpriu toda a pena. Trabalha como ajudante de pedreiro e com pintura. Não sabia, o que aconteceu foi uma emboscada. Estava em um baile funk, encontrou as duas meninas, estavam conversando, tinham uns meninos com uma moto, chamou as meninas para tirar foto com o interrogando. Uma pessoa que conhece como "menor" falou para dar uma volta com as meninas e ligou a moto para o interrogando. Não foi longe, cerca de dez metros, quando foi dar o retorno vieram os policiais e foi abordado.

Não conhecia a delegada de polícia. Lido o interrogatório de fl. 13, disse que não falou isso. Jamais pegaria uma moto sabendo que seria produto de roubo. Em nenhum momento falou com a Delegada.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse sua versão. Consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, 18ª ed., Editora Atlas, 2007, pág. 258):

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se, ainda, que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

No mais, consoante elucidativo julgado do TACRSP, extraído do Código Penal Interpretado (MIRABETE, Julio Fabbrini. 2ª edição. Editora Atlas):

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Com efeito, o tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo dois deles as condutas de receber e conduzir coisa que sabe ser produto de crime.

Assim, diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo, pois não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria do réu, sendo suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que, embora o réu seja reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ele não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena-base, conforme

Folha de Antecedentes (fls. 76/81) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 82/84 e 141/143). Assim, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, considerando a agravante da reincidência, aumento a pena em um sexto, culminando com a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Com efeito, extrai-se da Folha de Antecedentes (fls. 76/81) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 82/84 e 141/143) que o acusado ostenta condenação anterior por crimes de roubo duplamente majorado tentado e corrupção de menor (processo nº 0010217-25.2018.8.26.0050, da 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/04/2019).

Não havendo outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Regime de cumprimento da pena.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do CP. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência em crime doloso, sendo que, em face da condenação anterior, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado CLEBER SANTOS CALDEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 11 dias-multa, já prevista no tipo penal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente em crime doloso, ostentando condenação anterior por crime de roubo duplamente majorado tentado e corrupção de menor. Esse histórico denota que continua a fazer do alheio seu meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se, oficiando-se com a solicitação para que o acusado seja transferido a estabelecimento compatível com o regime ora fixado (semiaberto).

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, uma vez que o bem foi recuperado e não houve pedido nesse sentido, nem demonstração de eventuais prejuízos sofridos.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado

da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA